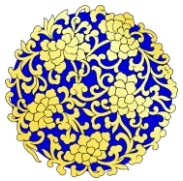


# BGB 11 – Übungsklausur

# 1. Fall

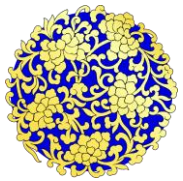
Zoro benötigt dringend Geld. Deshalb schickt er an seinen vermögenden Cousin Christian das folgende Schreiben: „Lieber Christian. Bei deinem letzten Besuch hat dir meine grüne Mao-Mütze mit dem roten Stern besonders gut gefallen. Ich verkaufe die Kappe für nur 200 €. Das Angebot ist freibleibend.“ Christian schreibt erfreut zurück: „Ja, ja, ja! Ich will die Mütze haben.“ Hierauf meldet sich Zoro bei Christian und erklärt, er werde die Kappe an den Dritten Dieter veräußern, der ihm zwischenzeitlich einen höheren Kaufpreis geboten hat. Christian ist empört und verlangt Übereignung der Mütze.

Hat Christian einen Anspruch auf Übereignung der Mütze?



# 2. Fall:

Nelly nimmt im Laden des Volker ein Verlängerungskabel aus einem Regal und legt es auf das Fließband an der Kasse. Auf dem Verlängerungskabel war ein Preis von 3,99 Euro angegeben. Der tatsächliche Preis beträgt 5,99 Euro. Als V für das Verlängerungskabel 5,99 Euro eintippen will, ist Nelly empört. Sie nur bereit 3,99 Euro zu zahlen. Kann die Nelly Übertragung des Verlängerungskabels zum Preis von 3,99 Euro verlangen?



# 3. Fall:

Geschäftsfrau Agnes aus München muss berufsbedingt nach Münster reisen. Aus diesem Grund hat sie keine Zeit, ein Geschenk für den am nächsten Tag anstehenden Geburtstag ihres Freundes zu besorgen. Sie bittet daher Sekretär Siggi „irgendetwas Schönes" in einem Juwelierladen zu kaufen. Das Geschenk dürfe jedoch nicht teurer als 1.000 € sein. Der Laden soll eine Rechnung ausstellen, die Agnes dann bezahlen würde. In dem Laden teilt Siggi dem Inhaber Gustav mit, dass er im Auftrag seiner Chefin Agnes ein Geschenk für deren Freund suche. Gustav ist damit einverstanden, dass sich Siggi für eine massive Goldhalskette zum Preis von 899 € entscheidet. Die Kette wird eingepackt und die Rechnung sofort ausgestellt. Als Siggi mit dem Geschenk ins Büro zurückkommt und Agnes von dem Einkauf erzählt, erklärt Agnes ihm verärgert, ihr Freund habe eine „Goldallergie". Sie weigert sich daher, die mitgebrachte und noch nicht gezahlte Rechnung von Gustav in Höhe von 899 € zu zahlen.

Welche Ansprüche hat Gustav gegen Agnes?

# 4. Fall:

Der 17jährige Konrad ist auf einer Party der S eingeladen. Als Konrad kommt, stellt er fest, dass es wieder Erwarten nichts zu essen gibt, da die von S bestellte Lieferung des Partyservices ausgeblieben ist. Er entschließt sich kurzerhand und ohne Rücksprache mit S, bei Pizzaservice G 10 Pizzen und 5 Salate im Namen der S zu bestellen. Als die Lieferung kommt, verweist Konrad den G wegen der Bezahlung an S.

Wer muss die Rechnung bezahlen, wenn S über die Lieferung erfreut ist und das Essen sofort ihren Gästen serviert?

